

3-1 을지연습 비상소집훈련 응소 이후 초과근무 신청

1. 업무 개요

공단은 「비상대비에 관한 법률」 및 「비상대비훈련예규」(국무총리훈령)에 따라 매년 정부연습(을지연습)을 실시하고 있으며, 2023. 8. 21.(월) ~ 8. 24.(금) 기간 기관 비상대비태세 확립을 위한 “2023년 을지연습”을 실시하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

“2023년 한국환경공단 을지연습 계획 보고”(□□□□부-xx호, 20xx. x. xx.) 및 “2023년 을지연습 비상소집 훈련 적극 참여 요청”(□□□□부-xxxx호, 20xx. x. xx.)에 따르면 을지연습 첫째 날 비상소집 명령 발령 시 필수요원은 발령시간으로부터 1시간 이내, 일반직원은 2시간 이내 근무지로 응소하여야 한다.

◆◆◆◆실(□□□□부, 이하 “□□□□부”라 한다)은 “2023년 을지연습 비상소집 훈련 적극 참여 요청” 문서(□□□□부-xxxx호, 20xx. x. xx.) 시행으로 훈련 첫째 날 비상소집 훈련이 실시될 예정임을 사전 공지한 후, 2023. 8. 21.(월) 오전 06시 경 “단체문자 발송 시스템”을 통해 비상소집 명령을 발령하였다.

한편, 공단 「복무관리지침」 ‘3. 근무(근로)시간’에 따르면 을지연습 등은 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시를 대비하여 관계법령에 의해 실시되는 것으로 정상근무에 준하므로 보상이 지급되지 않는다고 정하고 있다. 이에 같은 지침 ‘5. 초과근무’에서는 을지훈련 주관 또는 비상소집 업무수행 담당자를 제외한

을지연습 등 동원에 따른 초과근무자는 초과근무 수당 또는 초과근로시간에 대한 보상휴가의 지급대상에서 제외한다고 명시하고 있다.

따라서 을지연습 비상소집훈련 대상 임직원은 발령시간으로부터 정해진 시간 내 근무지로 응소하여야 하며, 을지훈련 주관 또는 비상소집 업무수행 담당자를 제외한 직원은 복무관련 지침에 따라 근무지 응소 후 정상근무를 실시하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 이번 “2023년 을지연습기간 공직기강 특별점검” 기간 중 비상소집 훈련 일의 초과근무 실시 현황을 점검한 결과, [표 1]과 같이 2023년 을지연습 비상소집 명령에 따라 근무지로 응소한 이후 정상근무 시간에 대하여 초과근무(수당, 보상휴가)를 신청한 사례가 확인되었다.

[표 1] 을지연습 비상소집훈련 응소 이후 초과근무 신청 현황

소속	직급	성명	초과근무 내역			초과근무 종류	초과근무 불인정 시간
			근무일자	출근처리	퇴근처리		
●●●●본부 ♠♠♠♠처 ♣♣♣♣부	◇◇	○○○	8. 21.	08:00	09:00	수당	08:00~09:00
●●●●본부 ♠♠♠♠처 ♣♣♣♣부	◇◇	○○○	8. 21.	07:45	09:00	보상휴가	08:00~09:00
○○○○본부 ▶▶▶▶처 ○○○○부	◇◇	○○○	8. 21.	07:17	09:00	수당	08:00~09:00
④④④④환경본부 ♠♠♠♠처 ㉠㉠㉠㉠부	◇◇	○○○	8. 21.	07:40	09:00	보상휴가	08:00~09:00
④④④④환경본부 ♠♠♠♠처 ㉠㉠㉠㉠부	◇◇	○○○	8. 21.	07:42	09:00	보상휴가	08:00~09:00
□□□□환경본부 ♠♠♠♠처 ◆◆◆◆부	◇◇	○○○	8. 21.	08:00	09:00	수당	08:00~09:00
△△△△환경본부 ㉠㉠㉠㉠처 ㉠㉠㉠부	◇◇	○○○	8. 21.	06:00	09:00	보상휴가	08:00~09:00

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

① ●●●●본부장(♂♂♂♂처장)은 동일한 사례가 발생하지 않도록 복무 관리를 철저히 하시기 바라며, 2023년 을지연습 비상소집 명령에 따른 근무지 응소 이후 신청된 초과근무 수당 및 보상휴가 지급 신청 건을 취소하는 등 시정 조치하시기를 바랍니다. 【시정(기타)】

② ○○○○본부장(▶▶▶▶처장)은 동일한 사례가 발생하지 않도록 복무 관리를 철저히 하시기 바라며, 2023년 을지연습 비상소집 명령에 따른 근무지 응소 이후 신청된 초과근무 수당 지급 신청 건을 취소하는 등 시정 조치하시기를 바랍니다. 【시정(기타)】

③ ㉸㉸㉸㉸환경본부장(♠♠♠♠처장)은 동일한 사례가 발생하지 않도록 복무 관리를 철저히 하시기 바라며, 2023년 을지연습 비상소집 명령에 따른 근무지 응소 이후 신청된 초과근무 보상휴가 지급 신청 건을 취소하는 등 시정 조치하시기를 바랍니다. 【시정(기타)】

④ □□□□환경본부장(♀♀♀♀처장)은 동일한 사례가 발생하지 않도록 복무 관리를 철저히 하시기 바라며, 2023년 을지연습 비상소집 명령에 따른 근무지 응소 이후 신청된 초과근무 수당 지급 신청 건을 취소하는 등 시정 조치하시기를 바랍니다. 【시정(기타)】

기 바랍니다. 【시정(기타)】

⑤ △△△△환경본부장(▣▣▣▣처장)은 동일한 사례가 발생하지 않도록 복무 관리를 철저히 하시기 바라며, 2023년 을지연습 비상소집 명령에 따른 근무지 응소 이후 신청된 초과근무 보상휴가 지급 신청 건을 취소하는 등 시정 조치하시기를 바랍니다. 【시정(기타)】